

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת ולדימיר בליאק
נאור שירי
אורית פרקש הכהן
מתן כהנא
נעמה לזימי
יואב סגלוביץ'

5923/25/פ

הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – הטבות למפעל מתחרה בשוק ריכוזי), התשפ"ה–2025

- תיקון סעיף 51 1. בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1949¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 51–
- (1) אחרי ההגדרה "חברה מועדפת" יבוא :
- "חוק התחרות הכלכלית" – חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988²; "
- (2) אחרי ההגדרה "ידע" יבוא :
- "הממונה על התחרות" – הממונה על התחרות שמונה לפי סעיף 41 לחוק התחרות הכלכלית; "
- (3) במקום ההגדרה "מפעל מועדף" יבוא :
- "מפעל מועדף" – אחד מאלה :
- (1) מפעל תעשייתי שמתקיימות בו הוראות סעיף 18א(ב) ו-(ג) לעניין היותו מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי או מפעל בר-תחרות בתחום האנרגיה המתחדשת;
- (2) מפעל מתחרה בשוק ריכוזי;
- "מפעל מתחרה בשוק ריכוזי" – מפעל תעשייתי שמתקיימים בו התנאים הבאים :

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 234.

² ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

(1) הוא מציע חלופה למוצר או שירות המסופק על ידי בעל מונופולין, כהגדרתו בסעיף 26 לחוק התחרות הכלכלית, או על ידי מי שהוא חבר בקבוצת ריכוז כמשמעותה בסעיף 31 לחוק התחרות הכלכלית;

(2) הוא אינו בבעלות של בעל מונופולין, כהגדרתו בסעיף 26 לחוק התחרות הכלכלית, או מי שהוא חבר בקבוצת ריכוז כמשמעותה בסעיף 31 לחוק התחרות הכלכלית;

(3) הוא עומד בתנאים להכרה כמפעל מתחרה בשוק ריכוזי, כפי שנקבעו לפי סעיף 51 לחוק;".

2. אחרי סעיף 51 לחוק העיקרי יבוא:
הוספת סעיפים 51 ו-52

"תנאים להכרה 51. שר הכלכלה והתעשייה יקבע בתקנות, בהתייעצות כמפעל מתחרה עם הממונה על התחרות ובאישור ועדת הכלכלה בשוק ריכוזי של הכנסת, תנאים נוספים להכרה כמפעל מתחרה בשוק ריכוזי.

52. שר הכלכלה והתעשייה יגיש לוועדת הכלכלה של מפעל מתחרה בשוק הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון לגבי כמות ריכוזי המפעלים שעומדים בתנאים להכרה כמפעל מתחרה בשוק ריכוזי לפי סעיף 51, ועל השפעתם על צמצום הריכוזיות במשק."

3. תחילתו של חוק זה ביום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026) (להלן – יום התחילה) והוא יחול לגבי מפעל שהוקם לאחר יום התחילה וכן לגבי מפעל אשר היה קיים ערב יום התחילה ועומד בתנאים המפורטים בהגדרה "מפעל מתחרה בשוק ריכוזי" שבסעיף 51 לחוק העיקרי, כנוסחה בחוק זה.

דברי הסבר

מדינת ישראל מתמודדת מזה שנים רבות עם סוגית יוקר המחיה אשר עומדת במרכז סדר היום הציבורי. ממשלת ישראל נקטה לאורך השנים צעדים מגוונים להתמודדות עם סוגיה זו והקצתה לכך משאבים, כפי שמשקף בהחלטת הממשלה האחרונה בנושא, מס' 591 מיום 4 ביוני 2023, אשר הורתה להקים, שלא בפעם הראשונה, ועדת שרים למאבק ביוקר המחיה. אחד הגורמים המרכזיים ליוקר המחיה, כפי שעלה ממחקרים לאורך השנים וכן מדוח הוועדה לשינוי חברתי-כלכלי משנת 2011 (ועדת טרכטנברג), הוא הריכוזיות הרבה במשק הישראלי.

צוותים מקצועיים שונים עסקו בשאלה כיצד ניתן לצמצם את הריכוזיות במשק ובכך לתרום להפחתת

יוקר המחיה. ביניהם, הצוות הבין-משרדי לבחינת רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון והצריכה (ועדת קדמי) משנת 2012 והוועדה להגברת התחרות והסרת חסמים בתחום הייבוא (ועדת לנג) משנת 2014. בין היתר, על בסיס המלצות ועדת קדמי וועדת לנג, נחקקו חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד–2013, וכן חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד–2014.

בהמשך לצעדים הללו לצמצום הריכוזיות במשק, מוצע לתקן את חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1949 (להלן – חוק עידוד השקעות הון), על מנת לתמוך כלכלית במפעלים המציעים מוצר או שירות לשווקים המאופיינים בריכוזיות רבה ולקדם בהם תחרות. זאת, באמצעות מתן הטבות מס למפעלים אלו, בדומה להטבות המס אשר ניתנות היום למפעלים מועדפים לפי חוק עידוד השקעות הון.

בבסיס תיקון זה, עומד העקרון לפיו כניסת שחקנים חדשים לשווקים ריכוזיים, במקרה זה באמצעות מפעלים תעשייתיים חדשים או חיזוק מפעלים קטנים אשר יתחרו במפעלים הגדולים הקיימים, צפויה להפוך שווקים הנשענים על תעשיות אלה ומאופיינים בריכוזיות, לתחרותיים יותר.

כיום, כאשר התחרות מועטה, שחקנים בעלי נתח שוק גדול יכולים לנצל את כוחם להעלאת מחירים מעבר למחיר תחרותי, אולם ככל שיהיו יותר שחקנים המתחרים בשוק ולוקחים בו נתח משמעותי, תגבר התחרות על המחירים וייווצר תמריץ להורדת המחיר לצרכן.

בהקשר זה, יש לקחת בחשבון חסמים רבים המקשים עליהם לעשות כן במצב הקיים, כמו למשל חסמים הנוגעים ליחסים בין ספקים לקמעונאים, וחסמים הנוגעים לקווי הפצה אשר נשלטים על ידי השחקנים הגדולים באותו שוק.

על כן, מוצע בתיקון זה להפחית את נטל המס המוטל על מפעלים קטנים או חדשים אשר יספקו חלופה תחרותית בשוק ריכוזי. הטבות המס המוצעות יאפשרו למפעלים אלו להתגבר על החסמים השונים בכניסה לשוק הריכוזי ולהשקיע את הונם ביעול תהליכי הייצור. כך, צפוי להשתפר כושר ההישרדות שלהם בשוק הריכוזי ותגבר יכולתם לקדם בו תחרות אשר תועיל למשק ולציבור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' בסיוון התשפ"ה (16.06.2025)